

WAN SHAMSIR BIN WAN IDRIS

LWN.

SUCHANYA KONGWATTARA@ ROSLINA

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Permohonan No. : 14000-077-0126-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003].

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan terhadap Penghakiman Persetujuan kes tuntutan harta sepencarian yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 10/1/2013 dalam kes Saman No. : 10300-017-0277-2009. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 11/11/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;

- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 14/1/2020, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 4/2/2020 dan Afidavit Balasan difailkan oleh Pemohon pada 20/2/2020. Hujahan Pemohon difailkan pada 24/7/2020 dan Hujahan Responden difailkan pada 22/7/2019.

[5] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan Notis Rayuan iaitu selepas **6 tahun 10 bulan** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada **23/1/2013**. Alasan permohonan ini dibuat oleh Pemohon adalah diringkaskan sepertimana berikut -

- i. Pemohon mahu mengubah atau meminda Penghakiman Persetujuan Kes Harta Sepencarian kes Saman No. : 10300-017-0277-2009 yang diputuskan pada 10/1/2013; dan
- ii. Responden telah memfailkan Permohonan Kebenaran Mengeluarkan Perintah Pelaksanaan Terpinda bertarikh 15/10/2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tanpa pengetahuan dan berbincang dengan Pemohon.

[6] Responden di dalam Afidavit Jawapannya membantah permohonan ini dan menyatakan sepertimana berikut—

- i. Permohonan ini hanya dibuat oleh Pemohon pada 11/11/2013 setelah berlaku 7 tahun (suatu jarak yang panjang).

- ii. Perintah bertarikh 10/1/2013 adalah Penghakiman Persetujuan yang dipersetujui oleh Pemohon dan Responden.
- iii. Pemohon dan Responden diwakili oleh Peguam Syarie dan Pemohon telah mendapat nasihat undang-undang yang tepat tentang penghakiman tersebut.
- iv. Isu yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah dari rekaan Pemohon sendiri bertujuan mengelirukan Mahkamah dan juga sandiwara untuk meraih simpati Mahkamah.
- v. Adalah tidak munasabah bahawa Pemohon tidak dapat berfikir dengan baik sebelum ini hinggakan masa 7 tahun diperlukan untuk mendapatkan semula kewarasan Pemohon.
- vi. Responden membuat permohonan penguatkuasaan kerana Pemohon tidak memberikan kerjasama yang sewajarnya.

[7] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, Kami dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan terhadap Penghakiman Persetujuan bertarikh 10/1/2013 setelah berlalu masa **6 tahun 10 bulan** dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan iaitu pada **23/1/2013**. Ianya adalah **suatu tempoh masa yang terlalu lama** bagi sesuatu permohonan pelanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan. Pertimbangan terhadap permohonan ini setelah berlalu masa yang lama hendaklah diimbangi dengan alasan yang *relevan* dan munasabah sahaja.

[8] Kami dapati alasan yang digunakan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk mengubah Penghakiman Persetujuan yang telah direkod dan diendorkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 10/1/2013. Berhubung dengan Penghakiman Persetujuan ini, sukacita kami kemukakan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 4 Tahun 2011 yang menyatakan -

ARAHAN AMALAN NO. 4 TAHUN 2011

Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh

*Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2011 pada 12 Muharram 1433H bersamaan 7hb Disember 2011 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berkaitan kesan perjanjian persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan, disahkan dan dijadikan perintah Mahkamah. Perintah persetujuan tersebut **tidak boleh ditarik balik atau dirayu oleh mana-mana pihak.***

[9] Berdasarkan Arahan Amalan tersebut, secara jelas mana-mana keputusan Mahkamah yang diasaskan melalui persetujuan kedua-dua pihak yang telah diendorkan sebagai Perintah / Penghakiman Persetujuan tidak boleh ditarik balik atau dirayu. Oleh yang demikian, alasan yang dikemukakan oleh Pemohon ini adalah alasan yang jelas bertentangan dengan Arahan Amalan tersebut dan sewajarnya ditolak.

[10] Selain itu, Pemohon ada membangkitkan mengenai tindakan pelaksanaan yang telah dibuat oleh Responden terhadap Penghakiman Persetujuan tersebut kepada Pemohon sebagai salah satu alasan kepada permohonan ini. Kami dapati

alasan ini juga tidak *relevan* untuk kami benarkan suatu pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan memandangkan tindakan penguatkuasaan atau pelaksanaan perintah / penghakiman boleh dikuatkuasakan apabila berlakunya suatu keengkaran pematuhan terhadap perintah / penghakiman yang telah dikeluarkan.

[11] Bagi mempertimbangkan permohonan ini, kami juga merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[12] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangskalian rayuan Pemohon akan berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Responden dan / atau Pemohon, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pemohon ini adalah ditolak.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

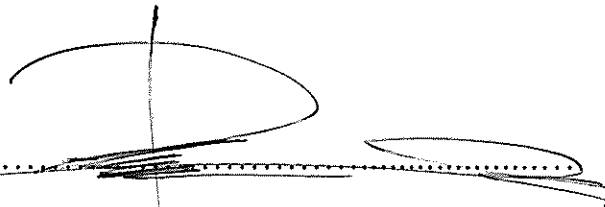
[1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



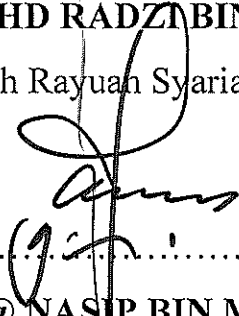
.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

